Reformasi Tata Kelola SDA dan Usulan Pembentukan Natural Resource Fund

Jakarta, September 2025

PROPERTY OF KKIA NM GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

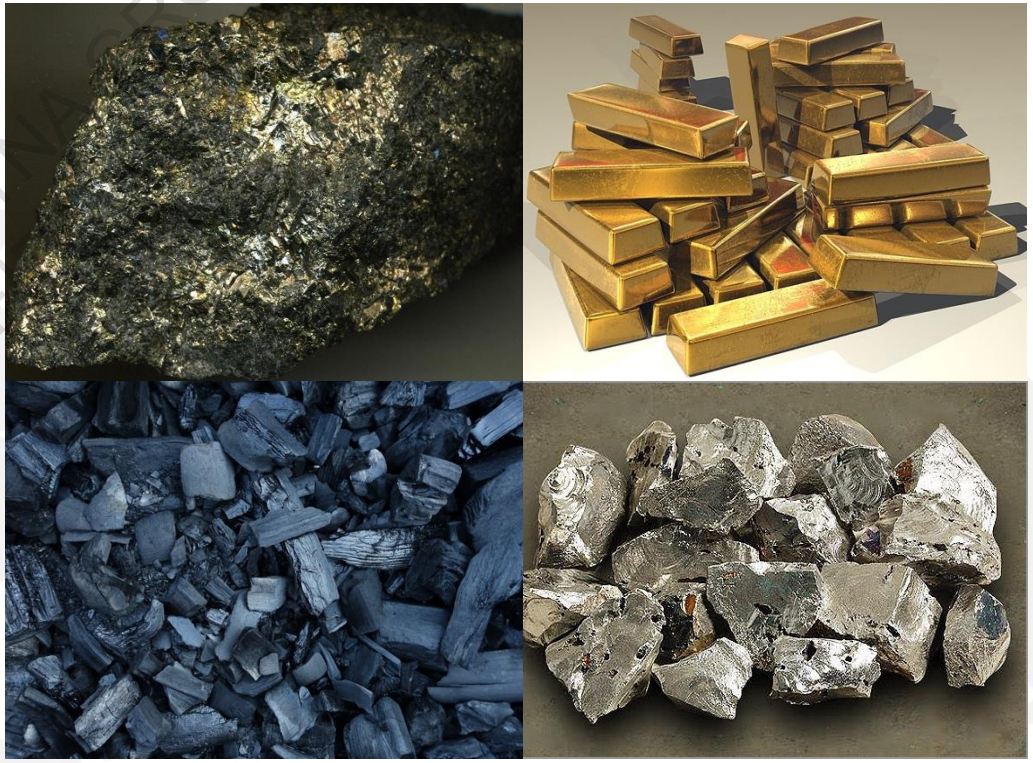
Pasal 33 UUD 1945

1. *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
2. *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
3. ***Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat***
4. *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

PROPERTY OF KIATTA GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

Industrialisasi Indonesia & Pengelolaan SDA

Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan industrialisasi, namun pengelolaan sumber daya alam (SDA) masih menghadapi masalah distribusi manfaat yang timpang dan limitasi kontrol negara. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan SDA harus dikelola untuk kemakmuran rakyat. Dengan cadangan mineral strategis seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan batubara, SDA seharusnya menjadi *security-based asset* yang dikendalikan dan dikelola secara terpusat dan transparan, bukan sekadar komoditas ekspor. Tiga sektor utama: migas, pertambangan, dan perkebunan menjadi fondasi industrialisasi nasional, namun sistem perizinan yang berlaku saat ini memberikan proporsi penerimaan negara belum optimal karena keuntungan lebih banyak dinikmati swasta.

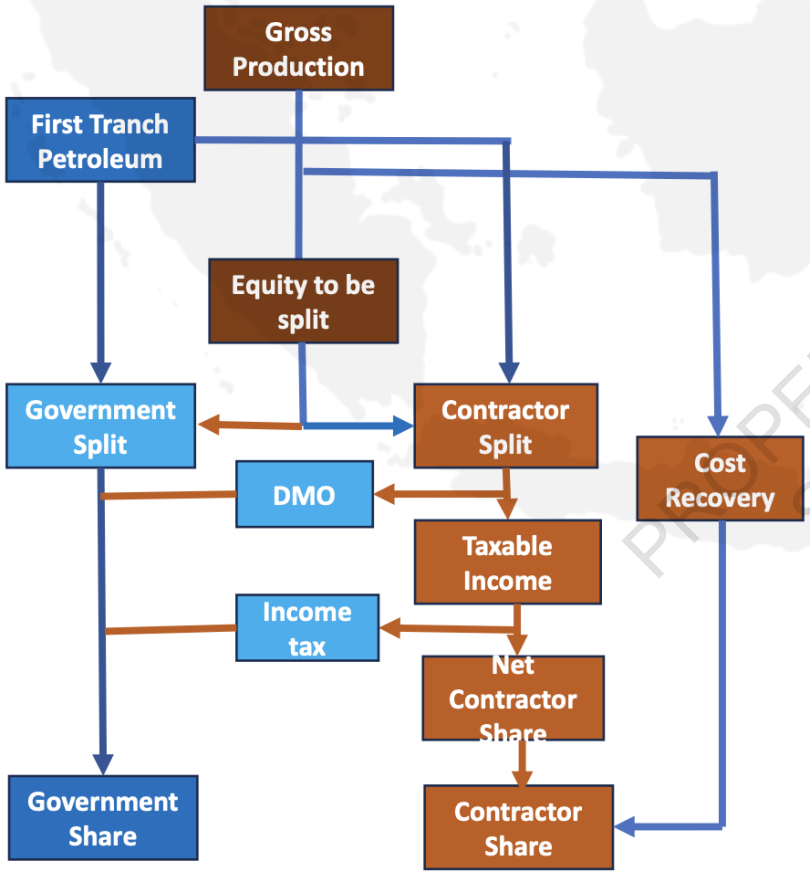


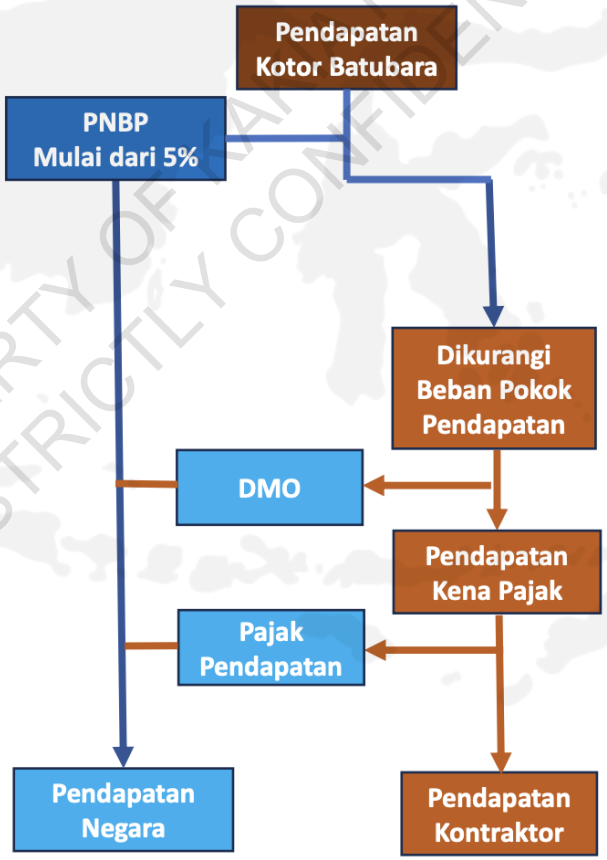
Kondisi Pengelolaan SDA di Indonesia

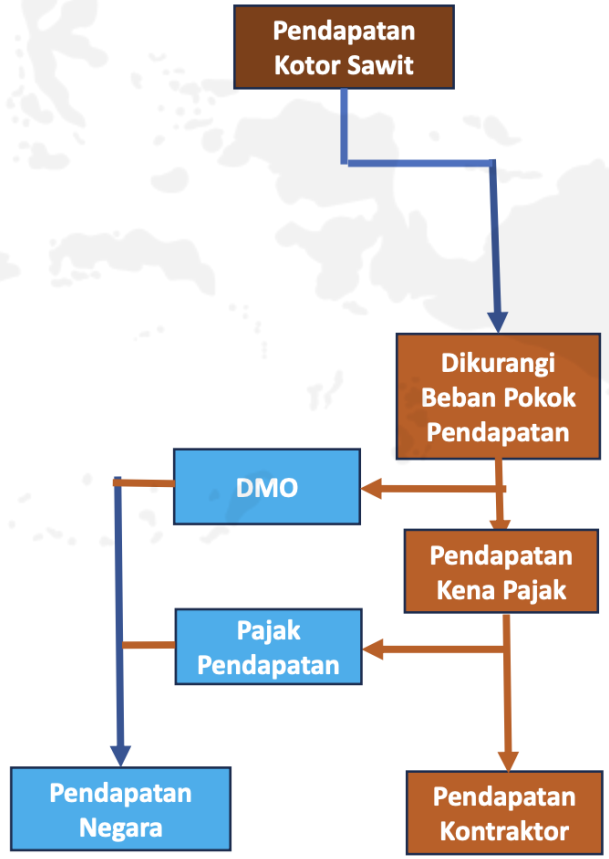
- **Sektor migas menggunakan sistem Production Sharing Contract**
- Penerimaan negara dalam bentuk First Tranche Petroleum dan bagi hasil yang lebih besar serta penerimaan tidak langsung dari DMO karena harganya dibawah harga pasar.
- Kontraktor menerima porsi yang wajar dan cukup untuk mendorong investasi.

- **Sektor Batubara dam Mineral menggunakan sistem IUP**
- Penerimaan negara dalam PNBP (royalty) mulai dari 5% - 13.8% dan satu kali pembayaran IUP dan penerimaan tidak langsung dari DMO karena harganya dibawah harga pasar.
- Perusahaan batubara dan mineral mendapat 'windfall' atas kenaikan harga komoditas lebih kurang 86,2% dan pemerintah hanya mendapatkan 13,8% (sesuai porsi royalti yang diterima pemerintah).

- **Sektor Perkebunan menggunakan system HGU**
- Penerimaan negara satu kali dari pembayaran HGU dan penerimaan tidak langsung dari DMO karena harganya dibawah harga pasar.
- Perusahaan perkebunan menerima manfaat finansial yang lebih besar, padahal sebagian seharusnya dibagi dengan negara .

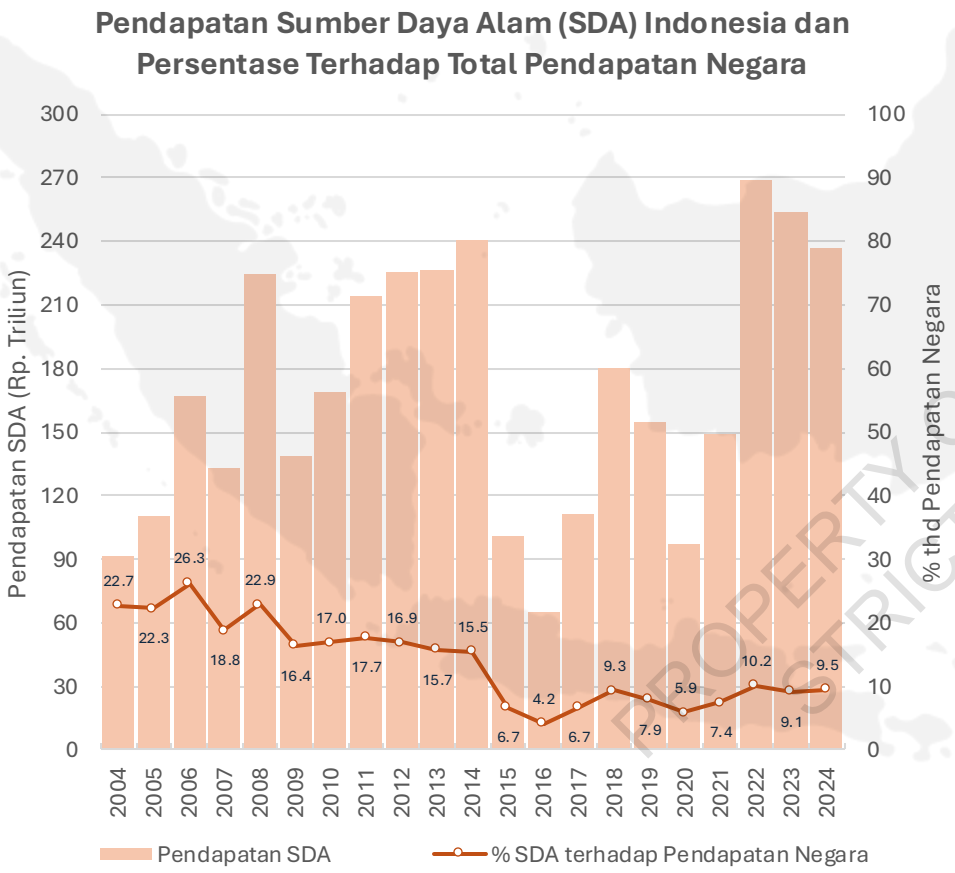






PROPERTY OF KARTINA GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

Konstitusionalitas “Menguasai” Negara dalam Pasal 33



Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui berbagai putusan telah menguraikan bahwa frasa *“dikuasai oleh negara”* tidak identik dengan kepemilikan privat, melainkan mencakup lima fungsi penguasaan (Putusan 002/PUU-I/2003, 36/PUU-X/2012):

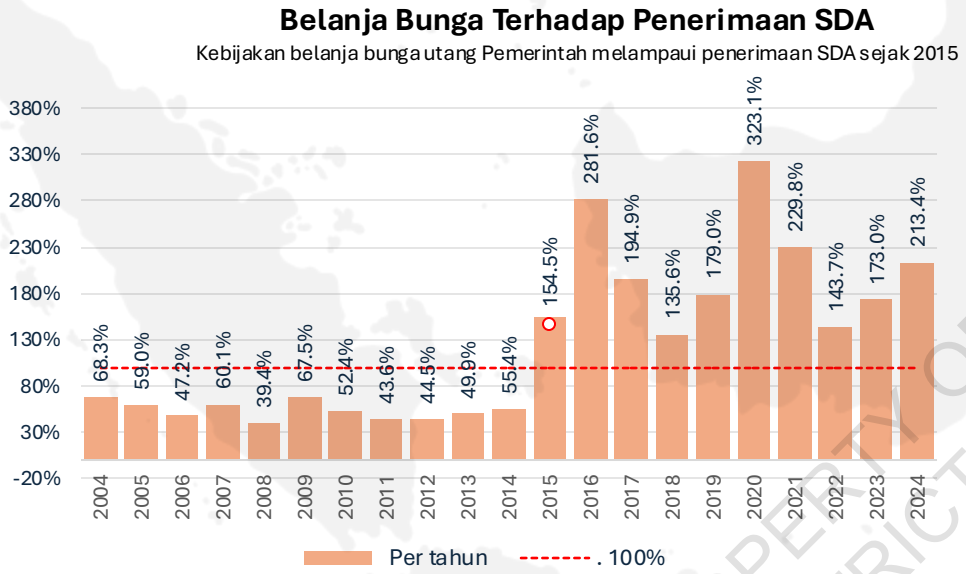
1. Kebijakan (beleid) – menentukan arah dan strategi pengelolaan SDA.
2. Pengaturan (regelendaad) – membuat regulasi pemanfaatan.
3. Pengurusan (bestuursdaad) – melaksanakan pengurusan sehari-hari.
4. Pengelolaan (beheersdaad) – mengelola secara langsung melalui entitas negara.
5. Pengawasan (toezichthoudensdaad) – mengawasi agar hasilnya dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

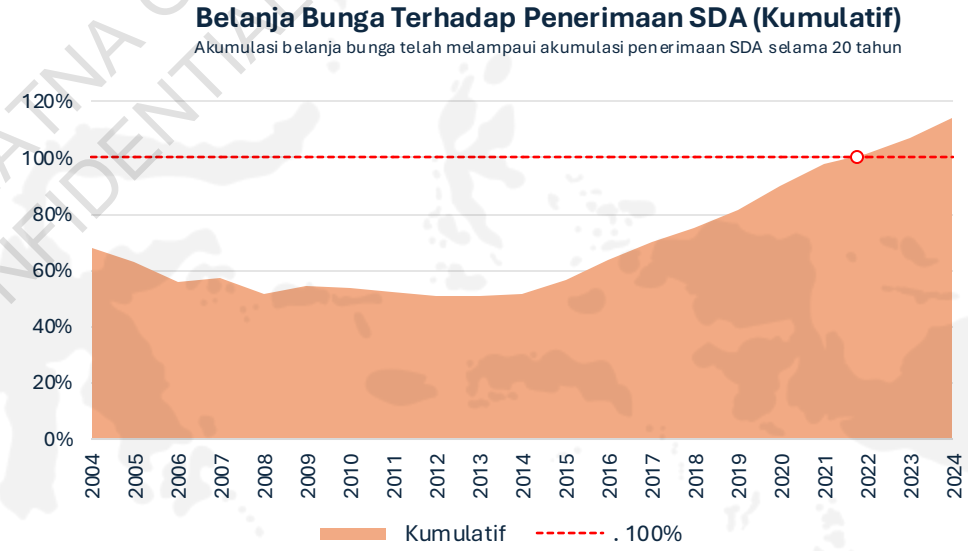
Dalam kerangka ini, “menguasai” adalah *public trusteeship*, bukan kepemilikan privat. Oleh karena itu, mineral tambang di dalam bumi tidak bisa dijadikan objek jaminan privat, melainkan tetap beraa dalam domain kepemilikan publik.

PROPERTY OF KAJIAN MK GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

Rasio Belanja Bunga Terhadap Penerimaan SDA

Sejak 2015 Pemerintah menerapkan kebijakan belanja bunga utang melampaui penerimaan dari sumber daya alam secara drastis





PROPERTY OF KAKIATNA GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

- Penerimaan Negara dari Sumber Daya Alam selain pajak mencapai Rp. 228,9 T (2024), bersumber dari: penjualan hasil bagian Pemerintah, royalti, Jaminan, Iuran, dll.
- Belanja Bunga Utang Pemerintah telah mencapai Rp. 488,4 T (2024) atau 213,4% dari penerimaan SDA.

Pokok Permasalahan dan Analisis Risiko

Pokok Permasalahan

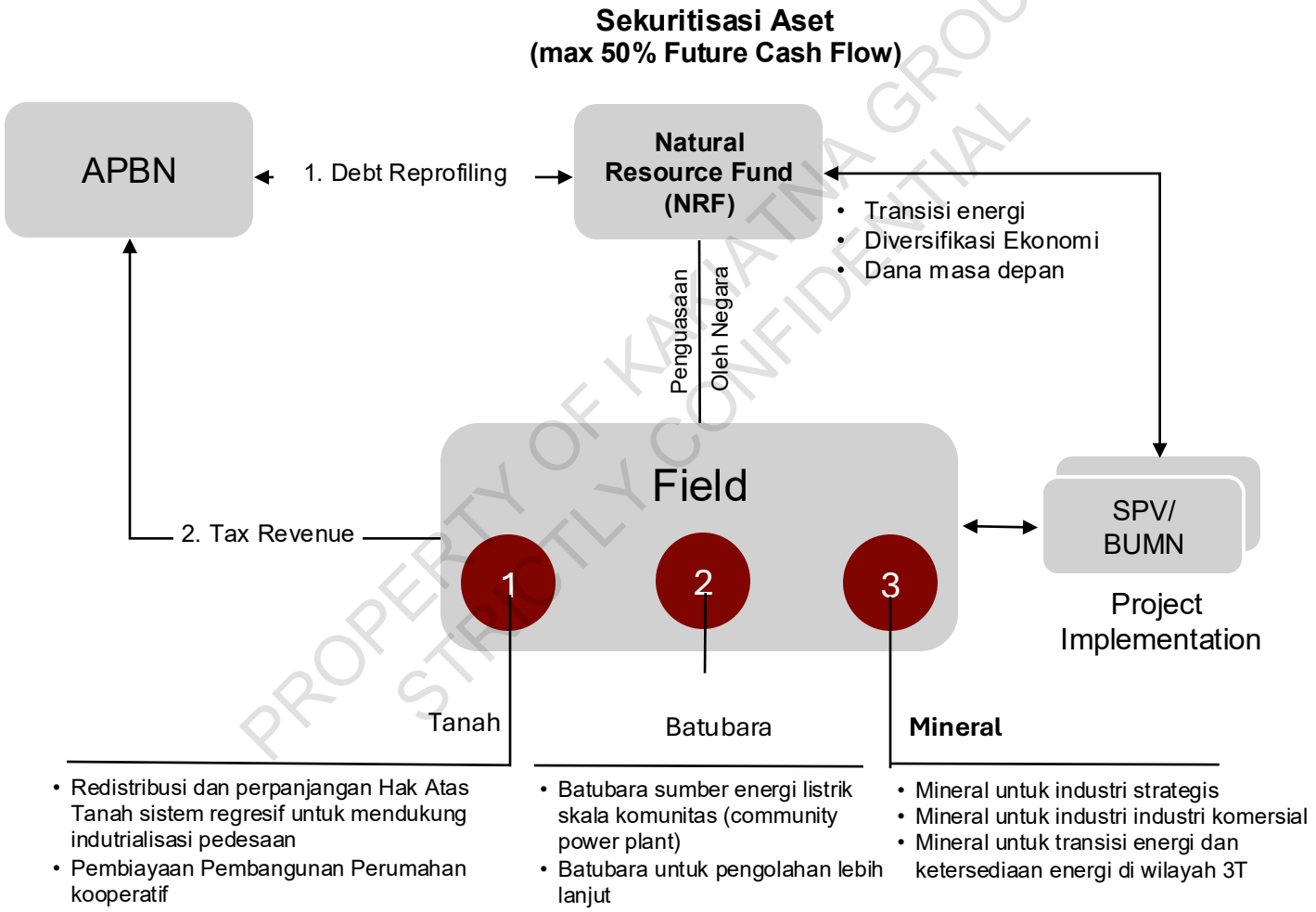
1. **Fragmentasi regulasi dan tata kelola** – Aturan perizinan SDA tersebar di berbagai UU sektoral tanpa kerangka terpadu. Yang terpenting adalah bahwa substansi tersebut belum terkonvergensi secara utuh sebagai wujud manifestasi dari kedaulatan negara.
2. **Melemahnya penguasaan dan kontrol negara** – Izin, kontrak, dan HGU/IUP lebih menempatkan negara sebagai pemberi izin atau penerima royalti, bukan pengendali utama. Dalam tata kelola aset SDA yang lebih luas.
3. **Distribusi manfaat SDA yang timpang** – PNBP, pajak, dan royalti masih memberikan porsi terbatas bagi negara dan masyarakat, sementara keuntungan utama dinikmati perusahaan atau investor asing.
4. **Kontribusi fiskal SDA menurun** – Meskipun nominal penerimaan meningkat, perannya terhadap APBN menurun drastis, sementara belanja bunga utang jauh melebihi penerimaan SDA.
5. **Ketiadaan mekanisme hukum dan kelembagaan integratif** – Belum ada instrumen hukum atau lembaga khusus yang memiliki keuntungan dalam kendali dan tata kelola SDA selaras dengan Pasal 33 UUD 1945 dan mendorong pemerataan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Analisis Risiko

1. **Risiko fiskal** – Kontribusi SDA terhadap APBN terus menurun, sementara beban bunga utang meningkat, menimbulkan kerentanan fiskal jangka panjang.
2. **Risiko kedaulatan dan kontrol** – Lemahnya penguasaan negara atas izin, kontrak, dan HGU/IUP memberi ruang dominasi swasta dan asing, mengurangi kendali negara atas aset strategis.
3. **Risiko hukum dan regulasi** – Fragmentasi aturan sektoral dan tumpang tindih izin menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat pengelolaan SDA yang efisien dan terpadu.
4. **Risiko distribusi manfaat** – PNBP, royalti, dan pajak masih memberikan porsi terbatas bagi negara dan masyarakat, sehingga potensi SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak tercapai.
5. **Risiko keberlanjutan industrialisasi** – Tanpa kerangka hukum dan kelembagaan yang jelas, SDA tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan bangsa.

PROPERTY OF TAKATAM GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

Sekuritisasi Aset SDA



PROPERTY OF KADATMA GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

International Benchmark

MODEL-1

Resource-backed Loans

- Ghana
- Angola
- Indonesia (1970an)

MODEL-2

Future Export Receivables

- Mexico
- Brazil
- Chile

MODEL-3

Reserved and Future Remittances

- Norwegia
- Alaska
- Quwait

PROPERTY OF KAKIATNA GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

Dari pengalaman ini muncul pola jelas: **cerita sukses** ditandai dengan: arus kas stabil, governance kuat, dan ada keterpaduan dengan mekanisme buffer fiskal, seperti Meksiko, Turki, atau Norwegia. Sebaliknya, **kegagalan** terjadi bila negara menjaminkan ekspor komoditas volatile tanpa pengaman, seperti Angola, Ghana, Filipina, dan Indonesia era 1970an sehingga justru memperparah kerentanan fiskal.

Coal Listed Company

NO	SAHAM	Coal Company	Revenue (Annual) Miliar Rp	Income Before Tax (Annual) Miliar Rp	Net Income (Annual) Milliar Rp	Royalti (Miliar Rp)	% Royalti (Thd Revenue Segmen)	Market Cap (Miliar Rp)	Sales (Juta Ton)	Prod. (Juta Ton)	Resources (Juta Ton)	Reserves (Juta Ton)	Revenue (Coal or Mineral Segmen)	Market Cap Segmen Batubara (Miliar Rp)
1	AADI	Adaro Andalan Indonesia Tbk.	84.315	24.410	19.191	17.002	**21%**	54.508	68,06	65,82	4.300	819	96%	**52.346**
2	ABMM	ABM Investama Tbk.	19.022	2.454	2.209	31	**10%**	8.012	0,67	0,66		31	2%	**134**
3	ADMR	Alamtri Minerals Indonesia Tbk.	18.294	8.836	6.921	2.450	**13%**	40.474	5,60	6,60	975	173	100%	**40.474**
4	ARII	Atlas Resources Tbk.	4.995	32	21	476	**10%**	906	5,44	6,36	744	290	100%	**906**
5	BIPI	Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.	8.923	660	104	879	**10%**	5.097	5,64	6,00	1.429	93	98%	**4.994**
6	BOSS	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.	457	38	39	55	**14%**	70					87%	**61**
7	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.	15.022	2.720	2.085	1.774	**12%**	10.283	20,79	21,35		50	100%	**10.283**
8	BUMI	Bumi Resources Tbk	21.551	1.932	1.070	4.901	**26%**	40.847	75,80	75,80	6.717	2.474	88%	**35.978**
9	BYAN	Bayan Resources Tbk.	54.622	19.107	14.624	4.397	**8%**	610.000	56,20	56,90	4.082	2.031	100%	**608.297**
10	CUAN	Petrindo Jaya Kreasi Tbk.	12.707	2.852	2.548	473	**11%**	160.759	4,00	4,00	619	217	35%	**56.266**
11	DSSA	Dian Swastatika Sentosa Tbk	47.832	11.257	4.899	5.580	**13%**	788.660	53,10	54,30	1.332	900	92%	**725.567**
12	FIRE	Alfa Energi Investama Tbk	474	35	26	35	**7%**	146	0,57	0,48	17	7	100%	**146**
13	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.	42.882	10.077	7.510	5.663	**13%**	53.382	51,90	50,70		899	99%	**52.682**
14	GTBO	Garda Tujuh Buana Tbk	432	- 51	- 51	44	**10%**	535					100%	**535**
15	HRUM	Harum Energy Tbk.	20.533	1.824	1.294	1.163	**14%**	15.343	6,00	6,12	448	64	42%	**6.432**
16	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	1.869	192	122	96	**7%**	2.408	3,66	4,07		294	75%	**1.797**
17	INDY	Indika Energy Tbk.	38.780	1.345	160	7.334	**22%**	10.420	31,10	30,70	1.550	531	85%	**8.826**
18	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	36.526	7.843	5.930	4.336	**12%**	25.226	20,20	24,00	2.130	375	99%	**25.061**
19	KKGI	Resource Alam Indonesia Tbk.	5.180	956	635	717	**14%**	1.630	6,25	5,90	578	142	99%	**1.610**
20	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	3.454	394	303	452	**14%**	1.970	2,30	2,30	-	-	96%	**1.892**
21	MCOL	Prima Andalan Mandiri Tbk.	12.153	2.322	1.787	1.362	**13%**	12.871	9,30	9,20	454	153	83%	**10.704**
22	PTBA	Bukit Asam Tbk.	42.765	6.259	5.104	4.078	**10%**	27.534	43,30	42,90	5.810	2.980	98%	**27.083**
23	RMKE	RMK Energy Tbk.	2.461	352	288	53	**17%**	4.222	2,80	2,80	148	75	13%	**543**
24	SMMT	Golden Eagle Energy Tbk.	817	39	34	63	**8%**	4.144	1,59	1,77	401	278	100%	**4.144**
25	TOBA	TBS Energi Utama Tbk	7.063	965	451	422	**8%**	10.487	3,10	2,90		14	76%	**8.012**
	-	**TOTAL Indonesia (Coal Listed Co's)**	**503.127**	**106.852**	**77.303**	**63.835**	**13,8%**	**1.889.934**	**477,37**	**481,63**	**31.733**	**12.890**	**92%**	**1.684.772**
	Note :	**Exclude Saham yang disuspend**			**NPM:**	**15,4%**								

PROPERTY OF KIKIATNA GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

Nilai Kapitaliasi belum maksimal di "MONETIZED" oleh Pemerintah

Nilai Kapitailiasi = Market Cap. Segmen Batubara = Adjustment Market Cap. Terkait dengan Aktifitas /IUP Tambang saja

Nilai Kapitalisasi Batubara

BY MARKET MUTIPLE (Eq. Value per ton Reserves)

Listed Companies :	
Coal Prod/Sales (Juta Ton)	477,37
Royalti (Miliar Rp)	63.835
Coal Price ASP (000 Rp/Ton)	1.054
Coal Price ASP (USD/Ton)	63,88
Eq. Value (Miliar Rp)	1.889.934
Eq. Value Coal Segmen (Miliar Rp)	1.684.772
Eq Value /Ton Reserves (Rp/Ton Reserves)	130.699
Coal Reserves (Miliar Ton)	12.890
Eq. Value Listed Co's (Miliar Rp)	1.684.772

Non Listed Companies :	
Coal Prod/Sales (Juta Ton)	359,63
Royalti Approx. (Miliar Rp)	37.903
Coal Price ASP (000 Rp/Ton)	1.054
Coal Price ASP (USD/Ton)	63,88
Eq Value /Ton Reserves (Rp/Ton Reserves)	130.699
Coal Reserves (Miliar Ton)	18.823
Eq. Value Reserves Multiple (Miliar Rp)	2.460.092
Illiquidty Discount (30%)	738.028
Eq. Value after Illiq. Disc. (Miliar Rp)	1.722.065

Total Indonesia :	
Total Coal Prod/Sales (juta Ton)	837
Total Royalti Approx. (Miliar Rp)	101.738
Coal Price ASP (000 Rp/Ton)	1.054
Coal Price ASP (USD/Ton)	63,88
Eq Value /Ton Reserves (Rp/Ton Reserves)	130.699
Total Coal Reserves (Miliar Ton)	31.713
Eq. Value Indonesia Coal Reserves Approx. (Miliar Rp)	3.406.837

PROPERTY OF KAKIATNA GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

Nilai Kapitailiasi = Market Capitalization = Equity Value

Approx. Nilai Kapitailiasi Non Listed Co's -> Market Multiple : Eq.V/Ton Reserves

Potensi nilai kapitalisasi pasar batubara di Indonesia minimum Rp 3.400 T, dan dengan mempertimbangkan sisa masa kontrak IUP dan cadangan yang ada, maka nilai tersebut diestimasi hanya sekitar 30%. Sehingga, valuasi Batubara di Indonesia diperkirakan sebesar **Rp 10.000 T.**

Nilai Kapitalisasi Saham - Non Coal Listed Company

NO	Ticker	Company	Revenue (Annual) Miliar Rp	Income Before Tax (Annual) Miliar Rp	Royalti (Miliar Rp)	% Royalti	Net Income (Annual) Milliar Rp	Market Cap Miliar Rp
1	AMMN	Amman Mineral Internasional Tbk.	42.218,31	14.655,89	3.519	8,3%	10.094,73	592.836,43
2	ANTM	Aneka Tambang Tbk.	69.192,44	4.613,64	840	1,2%	3.647,21	83.867,37
3	ARCI	Archi Indonesia Tbk	4.558,74	325,57	389	8,5%	165,75	24.214,12
4	BRMS	Bumi Resources Minerals Tbk.	2.573,15	538,78	268	10,4%	386,86	72.309,86
5	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk.	2.386,97	2.606,41	174	7,3%	2.489,61	16.158,27
6	DAAZ	Daaz Bara Lestari Tbk.	10,134,58	718,260	-	0,0%	455,40	5.811,27
7	DKFT	Central Omega Resources Tbk.	1.461,19	513,82	4	0,3%	366,17	3.862,20
8	IFSH	Ifishdeco Tbk.	972,71	143,45	85	8,7%	83,67	1.710,62
9	INCO	Vale Indonesia Tbk.	15.063,57	1.173,84	324	2,2%	915,51	42.159,14
10	MBMA	Merdeka Battery Materials Tbk.	29.238,28	1.428,26	535	1,8%	361,09	49.893,88
11	MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk.	35.488,45	343,35	477	1,3%	-883,82	61.916,65
12	NCKL	Trimegah Bangun Persada Tbk.	26.965,26	8.670,82	838	3,1%	6.379,50	68.777,47
13	NICE	Adhi Kartiko Pratama Tbk.	616,01	53,26	71	11,6%	33,95	3.028,85
14	NICL	PAM Mineral Tbk.	1.442,49	415,08	40	2,8%	318,04	11.061,07
15	PSAB	J Resources Asia Pasifik Tbk.	3.740,75	375,11	399	10,7%	149,34	15.214,50
16	SQMI	Wilton Makmur Indonesia Tbk.	3,99	-51,25	1	14,8%	-54,91	668,12
17	TINS	Timah Tbk.	10.856,42	1.602,67	386	3,6%	1.186,65	8.378,72
		TOTAL LISTED Co's	**246.778,73**	**38.126,96**	**8.348**	**3,4%**	**26.094,75**	**1.061.869**
	Note :	Excl. Suspended				NPM:	**10,6%**	

PROPERTY OF KAKIA TNA GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

Revenue = Semua Segmen Pendapatan (tidak hanya terkait IUP Tambang)
Belum memperhitungkan Market Capitalisation PT Freeport Indonesia – Lebih Kurang Rp 115 T (berdasarkan Nilai Akusisi 51% PTFI oleh MIND_ID Tahun 2018 Rp.55,8T)

Indonesia Natural Resource Fund

NRF dibentuk sebagai wadah pengelolaan kekayaan negara berbasis tanah, batubara, dan mineral, dengan underlying asset berupa cadangan mineral strategis 100% milik negara yang diverifikasi sesuai International Reporting Standard (CRIRSCO: KCMI) dan dikelola secara korporasi. Beberapa skema monetisasi yang dapat digunakan meliputi:

- **Sovereign Asset-Backed Securities**: penerbitan obligasi negara yang dijamin oleh nilai cadangan mineral strategis.
- **Sovereign Note berbasis mineral**: surat berharga negara dengan jaminan cadangan mineral tertentu.
- **Royalty-Backed Financing**: NRF memperoleh bagian pendapatan masa depan dari royalti tambang sebagai agunan.
- **Mineral Reserve Trust:** cadangan tertentu ditempatkan dalam entitas hukum untuk dasar valuasi dan jaminan aset.

Selain aspek fiskal, koperasi berperan sebagai instrumen partisipasi publik untuk memastikan pemerataan manfaat. Koperasi menjadi jembatan antara mekanisme monetisasi SDA di tingkat makro dengan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian, NRF bukan sekadar instrumen finansial, melainkan mekanisme strategis yang menjamin: (1) Kedaulatan negara atas SDA, (2) Penguatan ketahanan fiskal, (3) Dorongan industrialisasi dan nilai tambah nasional, dan (4) Pemerataan manfaat SDA hingga ke masyarakat melalui koperasi.



8 Rekomendasi Strategis

1	**Penertiban dan Nasionalisasi Tambang Ilegal**	Menarik seluruh tambang ilegal untuk dikuasai negara, menertibkan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin resmi.
2	**Peninjauan Kembali IUP dan HGU**	Meninjau ulang seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) yang telah diterbitkan, serta mengamandemen kontraknya agar selaras dengan Pasal 33 UUD 1945.
3	**Penguatan Landasan Hukum**	Melakukan revisi awal terhadap UU Minerba dan UU Pertanahan (44 PSDN) untuk memperkuat posisi negara dalam pengelolaan SDA.
4	**Pembentukan Natural Resource Fund (NRF)**	NRF ditempatkan di bawah Presiden sebagai lembaga strategis untuk memastikan kedaulatan melalui kendali dan tata kelola SDA yang berkelanjutan.
5	**Restrukturisasi Kelembagaan BUMN**	Menunjuk BUMN dengan kepemilikan 100% oleh negara dan mengalihkan kepemilikan saham dari Danantara Asset Management ke NRF.
6	**Integrasi Sistem dan Tata Kelola**	Membangun sistem terintegrasi untuk tata kelola pertambangan di bawah NRF, menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan.
7	**Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana**	Menetapkan pemanfaatan hasil pengelolaan SDA untuk penyelesaian utang negara, mendukung operasional perusahaan tambang, dan pengembangan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan bisnis serta mendorong transformasi industri nasional.
8	**Peran Koperasi Merah Putih & Distribusi Manfaat**	Melibatkan koperasi sebagai kanal distribusi manfaat agar hasil SDA dirasakan langsung masyarakat.

8 rekomendasi strategis ini merupakan Langkah jangka pendek (0-2 tahun), dan hasil dari rekomendasi ini diproyeksikan akan berkelanjutan dan dapat mulai terealisasi sebelum lima tahun sejak program ini disahkan.

PROPERTY OF KAIAN INC. GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL

Penutup

Kendali dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan struktural, baik dari sisi hukum, fiskal, maupun distribusi manfaat. Dengan cadangan strategis yang besar dan mine life panjang, SDA seharusnya menjadi motor penggerak industrialisasi, penguatan ketahanan fiskal, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pembentukan Natural Resource Fund (NRF) menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ini, mengubah SDA menjadi security-based asset yang dikelola secara transparan, terpadu, dan berkelanjutan. Melalui NRF, negara dapat memastikan kedaulatan atas SDA, memperkuat ketahanan fiskal, mendorong industrialisasi, serta menjamin manfaatnya sampai ke masyarakat, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.





PROPERTY OF ATNA GROUP
STRICTLY CONFIDENTIAL